

ثانياً: إدارة مخاطر السوق والسيولة

١. نسبة تغطية السيولة LCR^١

استناداً إلى المادة (١٢١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، ووفقاً للإصدار الثالث للجنة بازل (بازل ٣) فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة فقد تقرر ما يلي:

أولاً: البنوك الوطنية:

١- يجب على جميع البنوك الوطنية إعداد وحساب نسبة تغطية السيولة وفقاً للتعليمات التنفيذية بالملحق رقم (١٩) والنماذج بالملحق رقم (٢٠) على ثلاث مستويات:

- أ- نسبة تغطية السيولة وفقاً للمركز المالي الشهري للبنك في قطر.
- ب- نسبة تغطية السيولة وفقاً للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه بالخارج.
- ج- نسبة تغطية السيولة وفقاً للمركز المالي الشهري المجمع للبنك (فروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر).

٢- يتم إعداد وحساب النسبة على جميع المستويات على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري.

٣- في حالة وجود تركيز في أي عملة أجنبية بما في ذلك الدولار الأمريكي^٢ بحيث تشكل الالتزامات بتلك العملة داخل وخارج المركز المالي للبنك وفروعه خارج قطر نسبة ٥% أو أكثر من إجمالي الالتزامات بجميع العملات داخل وخارج المركز المالي، يجب على البنك حساب نسبة تغطية السيولة لهذه العملة وفقاً لنفس طريقة وتعليمات حساب النسبة الإجمالية والاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة لهذه العملة بحد أدنى ١٠٠%.

٤- على البنوك إعداد وحساب جميع النسب وفقاً لما تقدم بالفقرات (١، ٢، ٣) حسب المراكز المالية في نهاية كل شهر وتزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه^٣ عشرة أيام عمل من الشهر التالي.

٥- سيكون على البنوك حساب هذه النسبة^٤ والاحتفاظ بالحد الأدنى لها ١٠٠% بشكل يومي (بما في ذلك ما ورد بالفقرة ٢ أعلاه) على الثلاث مستويات (البنك – والبنك وفروعه بالخارج – ومجموعة البنك) باستثناء ما ورد بالفقرة (٣) أعلاه حيث يتم الحساب على مستوى البنك والبنك وفروعه بالخارج فقط، وستتم المحاسبة على أي تجاوزات وفرض الجزاءات المالية عليها على أساس عدد أيام التجاوز وفقاً للجداول والنماذج المبينة بالملحق رقم (٢١)، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من الشهر التالي.

^١ التعميم رقم ٢٠١٤/٢ تاريخ ٢٠١٤/١/٦ (إلى جميع البنوك).

^٢ التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

^٣ التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

^٤ التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

- ٦- في حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى للنسبة في أكثر من مستوى (البنك بقطر - البنك وفروعه بالخارج - مجموعة البنك) يتم فرض الجزاءات المالية المقررة على المستوى الأكبر تجاوزاً، وفي حالة تكرار المخالفات لأكثر من شهر وعدم التزام البنك بمعالجة التجاوز في النسب سيتم مضاعفة الجزاءات المالية المذكورة أعلاه وفقاً لتقدير المصرف المركزي.
- ٧- على كل بنك أن يطلب من مراقب حساباته مراجعة إعداد وحساب النسبة على جميع المستويات للتحقق من دقة البيانات والحساب ومطابقتها للتعليمات التنفيذية المرفقة في نهاية كل ربع، وبحيث يتم توقيع وختم مراقب الحسابات على نماذج حساب النسب المرسله للمصرف، ويتوجب على مراقب الحسابات إعلام مصرف قطر المركزي مباشرة بأي ملاحظات له من شأنها التأثير على سلامة البيانات والنسب المحتسبة، وبأي تجاوزات كبيرة عن الحدود الدنيا للنسب خلال أيام الشهر.

ثانياً: فروع البنوك الأجنبية:

- ١- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية إعداد وحساب نسبة تغطية السيولة وفقاً للتعليمات التنفيذية بالملحق (١٩) والنماذج بالملحق رقم (٢٠) وفقاً للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقاً لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي الشهري.
- ٢- في حالة وجود تركيز في أي عملة أجنبية بما في ذلك الدولار الأمريكي^٥ بحيث تشكل الالتزامات بتلك العملة داخل وخارج المركز المالي للبنك وفروعه خارج قطر نسبة ٥% أو أكثر من إجمالي الالتزامات بجميع العملات داخل وخارج المركز المالي، يجب على البنك حساب نسبة تغطية السيولة لهذه العملة وفقاً لنفس طريقة وتعليمات حساب النسبة الإجمالية والاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة لهذه العملة بحد أدنى ١٠٠%.
- ٣- على كل فرع إعداد النسب المذكورة أعلاه وفقاً للمركز المالي للفرع في نهاية كل شهر وتزويد المصرف المركزي بها بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر التالي.
- ٤- سيكون على البنوك حساب هذه النسبة^٦ والاحتفاظ بالحد الأدنى لها ١٠٠% بشكل يومي (بما في ذلك ما ورد بالفقرة ٢ أعلاه) على الثلاث مستويات (البنك - والبنك وفروعه بالخارج - ومجموعة البنك) باستثناء ما ورد بالفقرة (٢) أعلاه حيث يتم الحساب على مستوى البنك والبنك وفروعه بالخارج فقط، وستتم المحاسبة على أي تجاوزات وفرض الجزاءات المالية عليها على أساس عدد أيام التجاوز وفقاً للجداول والنماذج المبينة بالملحق رقم (٢١)، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من الشهر التالي.
- ٥- سيتم فرض الغرامات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة على أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية^٧ على أساس أيام التجاوز وفقاً للنماذج بالملحق رقم (٢١).

^٥ التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

^٦ التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

^٧ التعميم رقم ٢٠١٦/٣٠ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢ (إلى جميع البنوك).

٦- على كل بنك أن يطلب من مراقب حساباته مراجعة إعداد وحساب النسب على جميع المستويات للتحقق من دقة البيانات والحساب ومطابقتها للتعليمات التنفيذية في نهاية كل ربع، وبحيث يتم توقيع وختم مراقب الحسابات على نماذج حساب النسب، ويتوجب على مراقب الحسابات إعلام مصرف قطر المركزي مباشرة بأي ملاحظات له من شأنها التأثير على سلامة البيانات والنسب المحسوبة، وبأي تجاوزات كبيرة عن الحدود الدنيا للنسبة خلال أيام الشهر.

٧- في حالة تجاوز أي فرع للحد الأدنى المقرر للنسبة يمكن إعفائه من الغرامة المالية المقررة في حالة تقديمه كتاب من مركزه الرئيسي معززاً بكتاب من السلطة الرقابية الأم بأن البنك يقوم بحساب نسبة تغطية السيولة بشكل مجمع بما في ذلك فرعه بقطر وفقاً لمقررات بازل (٣) وأنه يفي بمتطلبات النسبة وفقاً للمتطلبات الإشرافية، وفي جميع الأحوال يجب على جميع الفروع (سواء تلك المعفاة من الغرامة أو الأخرى) إعداد وحساب النسبة وتزويد المصرف المركزي بها شهرياً على النحو المتقدم لأغراض المراقبة.

٢. نسبة صافي الموارد المستقرة (Net Stable Funding Ratio)^٨

استناداً إلى المادة (١٢١) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، ووفقاً للإصدار الثالث للجنة بازل (بازل ٣) فيما يتعلق بنسبة صافي الموارد المستقرة وبعد صدور النسخة النهائية منها من قبل لجنة بازل، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: البنوك الوطنية

١. يجب على جميع البنوك الوطنية إعداد وحساب نسبة صافي الموارد المستقرة وفقاً للتعليمات التنفيذية والنماذج المرفقة بالملحق (٢٢) على ثلاث مستويات:
 - أ. النسبة وفقاً للمركز المالي الشهري للبنك في قطر.
 - ب. النسبة وفقاً للمركز المالي الإجمالي الشهري للبنك وفروعه بالخارج (Solo).
 - ج. النسبة وفقاً للمركز المالي الشهري المجمع للبنك (البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر Consolidated).

٢. على البنوك إعداد وحساب جميع النسب وفقاً لما تقدم بالفقرات (أ، ب، ج) أعلاه حسب المراكز المالية في نهاية كل شهر وتزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل^٩ من الشهر التالي.

٣. سيكون على البنوك حساب^{١٠} نسبة صافي الموارد المستقرة والاحتفاظ بحددها الأدنى بنسبة ١٠٠% بشكل يومي على الثلاث مستويات (البنك - البنك وفروعه بالخارج - مجموعة البنك) وستتم المحاسبة على أي

^٨ التعميم رقم ٢٠١٥/٢٦ تاريخ ٢٠١٥/٣/٣٠ (إلى جميع البنوك).

^٩ التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

^{١٠} التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

- تجاوزات وفرض الجزاءات المالية عليها على أساس عدد أيام التجاوز وفقاً للجداول والنماذج المبينة بالملحق رقم (٢٣)، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من الشهر التالي.
٤. سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة (وفقاً للنسبة المقررة في كل سنة) على مستوى البنك وفروعه بالخارج (Solo) وعلى المستوى المجمع (Consolidated) ^{١١} على أساس أيام التجاوز وفقاً للنماذج بالملحق رقم (٢٣).
٥. في حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى للنسبة في أكثر من مستوى (البنك وفروعه بالخارج - مجموعة البنك) يتم فرض الجزاءات المالية المقررة على المستوى الأكبر تجاوزاً، وفي حالة تكرار المخالفات لأكثر من شهر وعدم التزام البنك بمعالجة التجاوز في النسب سيتم مضاعفة الجزاءات المالية المذكورة أعلاه وفقاً لتقدير المصرف المركزي.
٦. على كل بنك أن يطلب من مراقب حساباته مراجعة إعداد وحساب النسبة على جميع المستويات للتحقق من دقة البيانات والحساب ومطابقتها للتعليمات التنفيذية المرفقة في نهاية كل ربع، وبحيث يتم توقيع وختم مراقب الحسابات على نماذج حساب النسب المرسله للمصرف في نهاية كل ربع، ويتوجب على مراقب الحسابات إعلام مصرف قطر المركزي مباشرة بأي ملاحظات له من شأنها التأثير على سلامة البيانات والنسب المحتسبة، وبأي تجاوزات عن الحدود الدنيا للنسب خلال أيام الشهر.

ثانياً: فروع البنوك الأجنبية:

١. يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية إعداد وحساب نسبة صافي الموارد المستقرة وفقاً للتعليمات التنفيذية والنماذج المرفقة بالملحق رقم (٢٢) وفقاً للمركز المالي للفرع في قطر.
٢. على كل فرع إعداد النسب المذكورة أعلاه وفقاً للمركز المالي للفرع في نهاية كل شهر وتزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من الشهر التالي.
٣. سيكون على البنوك حساب ^{١٢} نسبة صافي الموارد المستقرة والاحتفاظ بحددها الأدنى بنسبة ١٠٠% بشكل يومي على الثلاث مستويات (البنك - البنك وفروعه بالخارج - مجموعة البنك) وستتم المحاسبة على أي تجاوزات وفرض الجزاءات المالية عليها على أساس عدد أيام التجاوز وفقاً للجداول والنماذج المبينة بالملحق رقم (٢٣)، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بها في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من الشهر التالي.
٤. سيتم فرض الغرامات المالية المقررة على مخالفة الحد الأدنى لهذه النسبة ^{١٣} على أساس أيام التجاوز وفقاً للنماذج بالملحق رقم (٢٣).
٥. على كل بنك أن يطلب من مراقب حساباته مراجعة إعداد وحساب النسب على جميع المستويات للتحقق من دقة البيانات والحساب ومطابقتها للتعليمات التنفيذية في نهاية كل ربع، وبحيث يتم توقيع وختم مراقب الحسابات على نماذج حساب النسب المرسله للمصرف في نهاية كل ربع ويتوجب على مراقب الحسابات إعلام

^{١١} التعميم رقم ٢٠١٦/٣٠ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢ (إلى جميع البنوك).

^{١٢} التعميم رقم ٢٠٢٢/١٠ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

^{١٣} التعميم رقم ٢٠١٦/٣٠ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٢ (إلى جميع البنوك).

مصرف قطر المركزي مباشرة بأي ملاحظات له من شأنها التأثير على سلامة البيانات والنسب المحتسبة، وبأي تجاوزات عن الحدود الدنيا للنسبة خلال أيام الشهر.

٦. في حالة تجاوز أي فرع للحد الأدنى المقرر للنسبة يمكن إعفائه من الغرامة المالية المقررة في حالة تقديمه كتاب من مركزه الرئيسي معزراً بكتاب من السلطة الرقابية الأم بأن البنك يقوم باحتساب نسبة صافي الموارد المستقرة بشكل مجمع بما في ذلك فرعه بقطر وفقاً لمقررات بازل (٣) وأنه يفي بمتطلبات النسبة وفقاً للمتطلبات الإشرافية، وفي جميع الأحوال يجب على جميع الفروع (سواء تلك المعفاة من الغرامة أو الأخرى) إعداد وحساب النسبة وتزويد المصرف المركزي بها شهرياً على النحو المتقدم لأغراض المراقبة.

٣. جداول فجوات آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات^{١٤} (Maturity Ladder):

على جميع البنوك تزويد المصرف المركزي بالجدول الواردة بالملحق رقم (٢٤) الخاصة بإجمالي العملات وكذلك عملة الدولار الأمريكي فقط بصفة شهرية في موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي على مستوى كل من:

• البنك في قطر

• البنك وفروعه الخارجية (Solo)

١- وقد تقرر وضع حدود قصوى للفجوات التراكمية السالبة لإجمالي العملات (الموجودات - المطلوبات) لكل فئة من فئات الاستحقاق وفقاً للجدول التالي:-

حتى أسبوع	أكثر من أسبوع وحتى شهر	أكثر من شهر وحتى ٣ شهور	أكثر من ٣ شهور وحتى ٦ شهور	أكثر من ٦ شهور وحتى سنة
%٥	%١٥	%٢٠	%٣٠	%٤٠

١- تقرر^{١٥} البدء بفرض جزاءات مالية على البنوك المخالفة للحدود القصوى للفجوات التراكمية السالبة لكل فئة من فئات الاستحقاق المحددة في جداول فجوات آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات لجميع العملات وكذلك عملة الدولار الأمريكي، وفقاً للآلية الموضحة بالصفحة (٣٤٧).

٢- يتم منح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها على ان يتم البدء بفرض الجزاءات المالية على البنوك المخالفة للنسب المذكورة في الفترات المحددة حسب الجدول المرفق بشكل شهري اعتباراً من بيانات ٢٠٢٤/٦/٣٠.

^{١٤} التعميم ٢٠١٩/٢٦ تاريخ ٢٠١٩/٦/١٦ (إلى جميع البنوك).

^{١٥} التعميم ٢٠٢٣/١١ تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١ (إلى جميع البنوك التجارية)

- ٣- في حالة تجاوز أي فرع لبنك أجنبي للحد الأقصى للسقوف المقررة يمكن إعفائه من الجزء المالي المقرر في حالة تقديمه كتاب من مركزه الرئيسي بأن البنك يعمل على إدارة فجوات الاستحقاق بين موجوداته ومطلوباته على أساس مجمع وأنه يتعهد بتغطية أي عجز ينشأ عن ذلك.
- ٤- على كل بنك وضع سياسة تحوطية تلائم خطط أعماله للموازنة ما بين استحقاقات مصادر واستخدامات الأموال لجميع العملات ولكل عمله ذات أهمية نسبية، وسيكون ذلك محل تقييم المصرف، علماً بأن المصرف عند النظر في أي طلبات من البنوك لمنح الائتمان بالعملة الأجنبية، أو لتجاوز أي من سقوف الائتمان أو استخدامات الأموال سيأخذ في الاعتبار حجم الفجوات التراكمية السالبة لكل فئة من فئات الاستحقاق وكذلك حجمها.

٤. تركيزات مصادر الأموال^{١٦}

استكمالاً لتعليمات مصرف قطر المركزي للحد من مخاطر السيولة لدى البنوك وحرصاً من المصرف المركزي على تعزيز سيولة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة أي صدمات ناشئة عن تركيزات مصادر الأموال تعزيزاً لاستقرار النظام المالي الدولة، قرر مصرف قطر المركزي إصدار التعليمات التالية:-

أولاً: وضع سياسة لدى كل بنك لمعالجة تركيزات مصادر الأموال:-

٥- يجب أن تعمل البنوك على توفير قاعدة واسعة ومتنوعة من مصادر الأموال بجانب المطلوبات تتلاءم مع طبيعة وحجم أعمال البنك واستخدامات أمواله ووضع الأسواق في الظروف العادية وظروف الضغط، وذلك للحد من مخاطر التركيزات المحتملة لمصادر السيولة سواء على مستوى عدد مصادر الأموال أو نوع المصدر من أفراد أو مؤسسات مالية أو شركات، أو على المستوى الجغرافي أو نوع الاقتراض بضمانات أو بدون ضمانات وهيكل الاستحقاق.

٦- يجب أن تضع البنوك سياسة وإجراءات معتمدة من مجالس إدارتها للحد من مخاطر تركيزات مصادر الأموال، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ حدود قصوى مستهدفة لأنواع مصادر الأموال على النحو المبين أعلاه، وإجراء اختبارات الضغط، ووضع خطط للحصول على مصادر الأموال في حالات الطوارئ حسب نتائج اختبارات الضغط، مع مراعاة أن تتلائم سياسة التركيزات مع كافة ظروف البنك و أوضاعه وأن تشمل كحد أدنى ما يلي:-

- أ- التركيز على مستوى الطرف المقابل والأطراف ذات العلاقة به وفقاً لتعريف المجموعة الائتمانية للعميل.
- ب- التركيز على مستوى الدولة أو المنطقة الجغرافية.
- ج- تركيزات الاستحقاق.
- د- التركيز من خلال نوع المصدر والمنتج.
- هـ- التركيز في نوع العملة.

^{١٦} التعميم ٢٠٢٣/٥ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٤ (إلى جميع البنوك التجارية).

ثانياً: الحدود الرقابية القصوى لتركيزات مصادر الأموال:-

١- عند تحديد البنوك لسياسة وسقوف تركيزات مصادر الأموال وفقاً لما ورد في (أولاً)، يجب عليها مراعاة عدم تجاوز السقوف التالية منسوبة إلى إجمالي مصادر الأموال بجانب المطلوبات المشمولة بالبنود من (١) إلى (٥) في نموذج الميزانية الشهرية بالإضافة إلى قاعدة رأس المال المشمولة بالبند (٩)، وتقاس النسبة على مستوى الميزانية الشهرية للبنك بقطر:-

- سقف التركيز للطرف المقابل الواحد والأطراف ذات العلاقة به ٣%
- سقف التركيز للبلد الواحد ٥%

٢- يُستثنى من سقف التركيز للطرف المقابل الواحد والأطراف ذات العلاقة به ما يلي:-

- أ- الأرصدة المستحقة لمصرف قطر المركزي وحكومة دولة قطر والجهات الحكومية الأخرى التي تتمتع بوزن مخاطر (صفر) في تعليمات كفاية رأس المال وشركات القطاع العام القطرية.
- ب- الأدوات المالية الدولية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية شريطة ما يلي:-
 - الأدوات التي يتبقى على استحقاقاتها سنه واحدة فأكثر، شريطة أن تكون مدة الاستحقاق الأصلية لهذه الأدوات ٣ سنوات فأكثر.

• ألا ترتبط الأداة المالية بأي خيارات تمكن من تسيلها قبل الاستحقاق.

ج- الاقتراض مقابل ضمانات من خلال اتفاقيات إعادة الشراء (Repo).

د- الاقتراض مقابل ضمان نقدي وفقاً لاتفاقيات ملزمة قانونياً.

٣- يُستثنى من سقف التركيز للبلد الواحد دولة قطر والبنود (ب، ج، د) المذكورة بالفقرة (٢) أعلاه.

ثالثاً: - متطلبات رقابية أخرى:-

١- على كل بنك وضع سقف مناسب لتركيزات استحقاقات مصادر الأموال لديه بما يتلاءم مع خطط ونماذج استخدامات أمواله وبصفة خاصة مصادر الأموال الخارجية وذلك بغرض دعم السيولة وتعزيز مصادر الأموال المستقرة لديه من خلال أدوات مالية طويلة الأجل، ويمكن على سبيل المثال تحديد سقف لمصادر الأموال الخارجية حسب الاستحقاق وفقاً للملحق رقم (٢٥).

٢- يجب أن تتضمن خطة الطوارئ الخاصة بمصادر الأموال سياسة واستراتيجية واضحة عن مصادر دعم السيولة في أوقات الضغط ومصادر الأموال البديلة الممكنة مع تحديد المسؤوليات والآليات المستخدمة، كما يجب أن تأخذ الخطة في الاعتبار جميع الظروف مع تحديد الأطر التالية على سبيل المثال لا الحصر:-

إطار عمل إدارة السيولة، آليات تحديد الحالات الطارئة التي تحتاج إلى دعم السيولة، مسؤوليات الإدارة في وضع خطط الحصول على مصادر الأموال في حالات الطوارئ، إطار عمل للمراقبة الداخلية ومتابعة المسؤوليات والإجراءات، مصادر الأموال المحتملة لمعالجة أي نقص في السيولة، إجراء اختبارات الضغط وفق سيناريوهات مناسبة لهيكل مصادر واستخدامات الأموال بالبنك، إجراء اختبارات دورية لمدى فاعلية

خطط توفير السيولة اللازمة في أوقات الضغط، ووضع الخطط المناسبة للتواصل مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً في هذا الشأن.

٣- في حالة تجاوز البنوك لأي من السقوف المبينة في البند ثانياً سيتوجب عليها الاحتفاظ بمقدار التجاوز ضمن المستوى الأول من الموجودات عالية الجودة السيولة داخل قطر بغض النظر عن مستوى نسبة تغطية السيولة بحيث أن متطلب النسبة قد يزيد عن ١٠٠% بمقدار التجاوز في هذه السقوف، هذا بالإضافة إلى فرض جزاءات مالية على البنوك المتجاوزة بغض النظر عن مستوى نسبة تغطية السيولة وذلك وفقاً لتقدير المصرف المركزي عند تقييمه لأسباب تجاوز سقف التركزات وسياسة البنك في الحد من تركزات مصادر الأموال وفقاً لمتطلبات هذا التعميم.

٤- تُمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام الجاري للالتزام بسقوف التركزات المحددة بهذا التعميم.

٥- يجب على جميع البنوك إعداد تقرير شهري عن تركزات مصادر الأموال على النحو المبين بالملحق رقم (٢٦) يعتمد من لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك وتزويد المصرف المركزي بنسخة منه في غضون العشرة أيام الأولى من نهاية كل شهر.

يُعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وسيتم فرض الجزاءات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ على البنوك المخالفة.

٥. نسبة الائتمان إلى الودائع^{١٧}

انسجماً مع الممارسات الدولية ولأغراض استقرار القطاع المالي والمصرفي، فقد تقرر فرض نسبة الائتمان إلى الودائع وفقاً للتالي:

١. بسط النسبة: - ويتكون من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة داخل المركز المالي (بما فيها القبولات) مخصوماً منها جميع مخصصات الديون والفوائد أو الأرباح المعلقة والمؤجلة
٢. مقام النسبة: - ويتكون من:-

- أ. جميع ودائع العملاء داخل وخارج قطر بالمركز المالي للبنك.
- ب. أوراق الدين والصكوك التي تصدرها البنوك داخل وخارج قطر والمدرجة في جانب المطلوبات في المركز المالي للبنك بالإضافة إلى الاقتراض طويل الأجل من خارج قطر فقط وتؤخذ في النسبة وفقاً للأوزان التالية:-

- الإصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه ثلاث سنوات فأكثر ١٠٠%
- الإصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه سنتان فأكثر ٥٠%
- الإصدارات والاقتراض المتبقي على تاريخ استحقاقه سنة فأكثر ٢٥%

٣. الحد الأقصى للنسبة ١٠٠%.

^{١٧} تعميم رقم ٢٠١٤/٦٠ تاريخ ٢٠١٤/٧/٢٠ (إلى جميع البنوك) والتعميم رقم ٢٠٢٢/٩ تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٤ (إلى جميع البنوك).

٤. نطاق التطبيق والالتزام:-

تطبق هذه النسبة وتلتزم بحدّها الأقصى جميع البنوك الوطنية العاملة بقطر على مستوى البيانات المالية للبنك وفروعه بالخارج فقط (SOLO).

٥. موعد التطبيق والمحاسبة:- ستكون هذه التعليمات محل التطبيق والمحاسبة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٣/١.

٦. على كل بنك تزويد المصرف المركزي بنسبة الائتمان إلى الودائع محتسبه من واقع بيانات ميزانيته الشهرية على النحو المبين أعلاه وفقاً للملحق رقم (٢٧) ، وفي حالة تجاوزه للحد الأقصى المقرر في يوم أو أكثر في أي من هذه النماذج، فإنه يتوجب احتساب الجزاءات المقررة لكافة الأيام التي يوجد بها تجاوز في ذات الشهر وفقاً للنماذج الخاصة بها بالملحق رقم (٢٧)، وعلى كل بنك تزويد المصرف المركزي بالنماذج المشار إليها في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من كل شهر.

٧. يتم فرض الجزاءات المالية المقررة على التجاوز في نسبة الائتمان إلى الودائع وفقاً للنماذج بالملحق رقم (٢٧).

٨. في إطار تشجيع فروع البنوك الأجنبية في دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال مساهمتها في منح الائتمان، فقد تقرر إضافة بند الاحتياطيّات الرأسمالية والأرباح المحتجزة إلى إيداعات العملاء بمقام نسبة الائتمان إلى الودائع مع الإبقاء على الحد الأقصى المقرر للنسبة (١٠٠%)^{١٨}.

٦. ضوابط إصدار أوراق الدين

١- على البنك الحصول على عدم الممانعة من مصرف قطر المركزي عند الرغبة في إصدار أوراق تجارية أو شهادات إيداع أو سندات أو صكوك أو أي أوراق أخرى لتمويل أنشطتها المصرفية أو لتدعيم قاعدتها الرأسمالية (مثل القروض المساندة أو أدوات الدين المؤهلة للإدراج بالشريحة الأولى من قاعدة رأس المال^{١٩}) سواء سيتم طرحها في السوق المحلي أو الدولي، بالإضافة إلى الاقتراض المباشر من السوق المحلي أو الدولي الذي تبلغ قيمته أو يزيد عن ١٠٠ مليون ريال قطري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية^{٢٠}.

٢- يجب على البنوك عند طلب عدم ممانعة المصرف المركزي على الإصدارات المذكورة أن تقدم المستندات التالية:

أ- قرار الجمعية العامة بالموافقة على الإصدار.

ب- بيان الغرض من الإصدار وأوجه استخدام الأموال والعائد المتوقع من استثمارها وكيفية حسابه.

ج- نوع الأوراق المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها متضمنة:

• أوراق دين عادية أو أوراق دين مساندة.

• سعر الفائدة المدفوع على هذه الأوراق.

^{١٨} التعميم رقم ٢٠١٩/٤ تاريخ ٢٠١٩/١/٢٨ (إلى فروع البنوك الأجنبية).

^{١٩} التعميم رقم ٢٠١٧/٨٥ تاريخ ٢٠١٧/١١/٢٨ (إلى جميع البنوك).

^{٢٠} التعميم رقم ٢٠١٧/٧٩ تاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ (إلى جميع البنوك).

^{٢١} تعميم ٢٠١١/٢ تاريخ ٢٠١١/١/٩ (موضوع التعميم إصدار أوراق الدين) (إلى جميع البنوك)

• نوع العملة والأسواق التي ستطرح بها.

• شروط ومواعيد استرداد الأوراق.

• أي شروط أو مواصفات هامة أخرى.

د- بيان ما إذا كان سيتم إدراج هذه الأوراق في بورصة قطر والموافقة المبدئية لهيئة قطر للأسواق المالية على ذلك.

هـ- تأثير إصدار الأوراق على النسب والمؤشرات الإشرافية وتأثيرها على هيكل مخاطر البنك وبصفة خاصة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف الأجنبي ومخاطر فجوات الاستحقاق ومخاطر كفاية رأس المال، والربحية.

و- شهادة تصنيف ائتماني من أحد مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

ز- أية بيانات إضافية يطلبه المصرف المركزي.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ٢٠١١/١/٩.

٧. توازن مراكز العملات^{٢٢}

رغبة من مصرف قطر المركزي في الحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية، فقد تقرر الآتي:

أولاً: التعريفات

١. يقصد بالمركز المفتوح للعملة، الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركز المالي بنفس العملة على النحو الموضح بالنموذج بالملحق رقم (٢٨).
٢. إجمالي المراكز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية يقصد بها إجمالي مراكز الفائض وإجمالي مراكز العجز لكافة العملات الأجنبية.

ثانياً: سقف الحد الأقصى للمركز المفتوح (فائض أو عجز) لكل عملة أجنبية.

— الدولار الأمريكي ٢٥% من قاعدة رأس المال.

— كل عملة أجنبية أخرى ٥% من قاعدة رأس المال.

ثالثاً: سقف لإجمالي المراكز المفتوحة (إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر) نسبة ٣٠% من قاعدة رأس المال.

رابعاً: لأغراض قياس السقوف المذكورة أعلاه مراعاة ما يلي:

١. استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد (Hedging).

^{٢٢} التعميم رقم ٢٠١٦/٢٧ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ (إلى جميع البنوك).

٢. عمليات التغطية الأخرى (Hedging) يتم إدراجها في البسط والمقام ضمن بند الموجودات والمطلوبات الأخرى.
٣. الالتزام بالسقوف المقررة على مستوى البنك وفروعه بالخارج (Solo Basis).
٤. في حالة تجاوز نسبة الفائض /العجز لأي من العملات المدرجة ضمن عملات أخرى في الجدول في الملحق رقم (٢٨) نسبة ٥% من قاعدة رأس المال يتم إرفاق كشف تفصيلي لهذه العملة.
٥. بالنسبة للعملات الخليجية فإنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز لكل عملة على حدة في بيان منفصل.
٦. يتم إعداد النموذج في الملحق رقم (٢٨) والبيانات المرفقة به لقياس مراكز العملات الأجنبية بإدراج القيمة المعادلة بالريال القطري لكل عملة وفقاً لسعر الصرف المتخذ أساساً لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.
٧. سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى.
٨. يتم موافاتنا بموقف توازن العملات في موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي للفترة المعد عنها البيانات.

٨. ٢٣ تبادل الإيداعات وشهادات الإيداع والمعاملات بين البنوك:-

نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض البنوك بتبادل الإيداعات فيما بينها وكذلك تبادل شهادات الإيداع أو أي معاملات أخرى بنفس الآجال وسعر الفائدة والمبلغ مما ينتفي معه وجود أي غرض لهذه المعاملات إلا التأثير على المركز المالي وعلى النسب والسقوف الإشرافية (Window Dressing)، فإن مصرف قطر المركزي يود التأكيد على أن مثل هذه العمليات محظورة تماماً، وفي حالة إجراء أي بنك لهذه المعاملات، سيتم مخالفته واستبعاد أثر هذه المعاملات من النسب الإشرافية.

٩. التعامل في أدوات الصرف الأجنبي والسوق النقدي لصالح البنك

أ- ضوابط تعامل البنوك في الصرف الأجنبي والمشتقات وأدوات السوق النقدي لحسابه:-

- يجب وضع سياسة شاملة معتمدة من مجلس إدارة البنك (أو المركز الرئيسي للبنوك الأجنبية) تحدد أهداف تعامل البنك في عمليات الصرف الأجنبي والمشتقات وأدوات السوق النقدي، وتحدد الأسس والضوابط والإجراءات الإدارية والتنفيذية والرقابية التي تحكم تعاملات البنك في هذه المشتقات والأدوات، ويجب على مجلس إدارة البنك عند اعتماده لهذه السياسة، و متابعتها لتنفيذها وأن يكون متفهماً لها بشكل تام وأخذاً في الاعتبار طبيعة هذه المعاملات والمشتقات والمخاطر المحيطة بها من حيث مخاطر الائتمان (Credit Risk) ومخاطر السوق (Market Risk) ومخاطر السيولة (Liquidity Risk) ومخاطر العمليات (Operational Risk) والمخاطر القانونية (Legal Risk).

^{٢٣} تعميم ٢٠١١/٥ تاريخ ٢٠١١/١/١٨ (إلى جميع البنوك)

- يجب أن يكون هنالك سقف تعامل في الصرف الأجنبي والسوق النقدي كنسبة مئوية من حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات.
- يجب على الإدارة العامة للبنك والإدارات المعنية وضع سياسات وإجراءات عمل وضوابط تفصيلية تنظم تنفيذ هذه العمليات، يراعى فيها فصل السلطات والاختصاصات وتحديد المسئوليات والواجبات مع تحديد وتنظيم تسجيل المعاملات وأعمال القيد المحاسبي وفصل ذلك تماماً عن أعمال غرفة التداول والخزينة.
- عمليات الصرف الأجنبي الحاضرة والآجلة وحقوق الخيار وغيرها: -
- تحديد سقف للبنوك المتعامل معها فيما يخص هذه المعاملات.
- (FOREIGN EXCHANGE, FORWARD, FUTURE, OPTIONS, OTHERS)
- تحديد سقف للتعاملات ومراكز العملات الأجنبية المفتوحة الحاضرة والآجلة في أي وقت.
- تحديد حد أقصى لأجل استحقاق العقود الآجلة والمستقبلية.
- تحديد حد أقصى للخسارة المسموح بها لكل معاملة أو مركز مفتوح، وكذلك لإجمالي المعاملات والمراكز المفتوحة وإجمالي الخسارة المسموح بها خلال الشهر والسنة، على أن يراعى عند تحديد سقف هذه التعاملات والمراكز المفتوحة والخسائر أن تحدد في الحالات الآتية: -
- خلال النهار DAYLIGHT POSITION
- خلال الليل OVERNIGHT POSITION
- المراكز الاستراتيجية STRATEGIC POSITION
- سقف فجوات أسعار الفائدة (Interest Rate Gapping): -
- تحديد حد أقصى لأجل فجوات أسعار الفائدة (MAXIMUM DURATION OF INTEREST) (GAPPING).
- تحديد حد أقصى لحجم الفجوات (MAXIMUM AMOUNT OF GAPPING).
- تحديد الحد الأقصى للخسارة المسموح بها (MAXIMUM LOSS IN GAPPING) بالنسبة لكل عملية وخلال السنة .
- تحديد حد أقصى لأجل وحجم أسعار الفائدة التبادلية (DURATION AND VOLUME OF INT.) (RATE SWAP) مقرون بنسبة مئوية من حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات .
- على كل بنك وضع تعليمات يعتمدها مجلس الإدارة بشأن سقف التعامل في السوق النقدي والصرف الأجنبي كنسبة مئوية من حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات.

١٠. مخاطر الاستثمار:

^{٢٤} بالإشارة إلى تعليمات مصرف قطر المركزي بالصفحات أرقام ٢٤٤ - ٢٤٧ من كتاب تعليمات البنوك حتى أكتوبر ٢٠١٢ بشأن تعليمات وسقوف الاستثمارات المالية والعقارية، فقد تقرر إدخال تعديلات على هذه التعليمات والسقوف لتكون على الوجه الموضح بالتعليمات والسقوف المرفقة بالتعميم ٢٠١٣/٤١ المبينة أدناه: على جميع البنوك الالتزام بهذه التعليمات والسقوف اعتباراً من تاريخه ٢٠١٣/٦/٢ مع معالجة أي تجاوزات قائمة لديها في تاريخ صدور هذا التعميم في غضون ستة أشهر من تاريخه وفي حالة رغبة أي بنك في تمديد هذه المهلة لمبررات قوية عليه الكتابة للمصرف المركزي بذلك موضحاً التجاوز القائم ومبررات طلب تمديد المهلة للبت فيه من قبل المصرف المركزي.

أ- سقوف وضوابط الاستثمارات لدى البنوك١- محفظة الأوراق المالية:-

وتشمل ما يلي:-

١/١ الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية (Equity Instruments):-

وتشمل الاستثمارات التالية سواء داخل أو خارج قطر:

١/١/١ الأسهم المتداولة وغير المتداولة باستثناء أسهم الشركات التابعة والزميلة .

٢/١/١ حصص المساهمات في رؤوس أموال الشركات غير المساهمة باستثناء الشركات التابعة والزميلة.

٣/١/١ وحدات المشاركة في برامج الاستثمار الجماعي مثل الصناديق والمحافظ الاستثمارية بمختلف أنواعها .

٤/١/١ الصكوك والأدوات الأخرى التي لها صفة حقوق ملكية.

٢/١ الاستثمارات في أدوات الدين والصكوك (Debt Instruments):-

وتشمل الاستثمارات التالية سواء داخل أو خارج قطر:

١/٢/١ السندات والأذونات وأوراق الدين الأخرى التي تصدرها الحكومات والبنوك والشركات.

٢/٢/١ أدوات الدين وصكوك التمويل الإسلامي ذات طبيعة أوراق دين الصادرة من قبل الحكومات والبنوك والشركات.

^{٢٤} تعميم ٢٠١٣/٤١ تاريخ ٢٠١٣/٦/٢ (إلى جميع البنوك)

٣/١ سقوف الاستثمارات (منسوب إلى قاعدة رأس المال): -

النسبة إلى قاعدة رأس المال	البيان
٢٥%	سقف لإجمالي محفظة الأوراق المالية بنوعها (أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين والصكوك) .
١٥%	سقف لإجمالي الأوراق المالية خارج قطر.
١٠% ٥%	سقف لإجمالي الأوراق المالية غير المتداولة بالأسواق: داخل قطر: خارج قطر:
٥%	سقف للاستثمار في الجهة الواحدة وبما لا يجاوز إجمالي التعرض للمخاطر (الاستثمار والائتمان) المحدد من المصرف المركزي للتعامل الواحد أو للمؤسسة المالية الواحدة .

يستثنى من جميع السقوف المبينة أعلاه ما يلي:-

- أوراق الدين والصكوك الصادرة من حكومة دولة قطر أو المضمونة منها أو الصادرة من مصرف قطر المركزي.
- أوراق الدين والصكوك الصادرة من البنوك الوطنية المرخصة من المصرف المركزي.
- أوراق الدين والصكوك التي تتمتع بوزن مخاطر (صفر%) وفقاً لبازل (٢) سواء داخل او خارج قطر وتتوفر فيها الشروط المؤهلة لإدراجها ضمن المستوى الأول من الموجودات السائلة عالية الجودة التي تتضمنها نسبة تغطية السيولة (LCR) وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي، بحيث لا يزيد إجمالي التعرض للمخاطر (الاستثمار والائتمان) لدى الجهة الواحدة (سواء مؤسسة مالية أو عميل) عن سقف التركيز المعنى المحدد من المصرف المركزي.
- ^{٢٥} تستثنى الصكوك الإسلامية التي تصدرها مؤسسة IILM من السقف الإجمالي العام لمحفظة الأوراق المالية (٢٥% من قاعدة رأس المال) ومن سقف الاستثمار في الجهة الواحدة (٥% من قاعدة رأس المال) بحيث لا يزيد إجمالي التعرض لمخاطر مؤسسة IILM (الاستثمار والائتمان) عن سقف الانكشافات الائتمانية للجهة الواحدة المقرر من المصرف المركزي.

^{٢٥} تعميم رقم ٢٠١٤/٤٥ تاريخ ٢٠١٤/٥/٢١ (إلى جميع البنوك الإسلامية).

٢- الاستثمار في الشركات الزميلة:-

تعريف الشركة الزميلة:-

الشركة المساهمة أو غير المساهمة التي يساهم فيها البنك ويمارس تأثيراً هاماً عليها من خلال استحوازه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركاته التابعة على ٢٠% فأكثر من رأسمالها أو أقل من ذلك مع ما يثبت وجود تأثير هام له وفقاً للمؤشرات والضوابط التي تحددها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

السقف (منسوبه إلى قاعدة رأس المال):-

- سقف إجمالي لجميع الشركات الزميلة ٣٥% (يشمل المساهمات والتمويل وجميع التعرضات للمخاطر بها).
- سقف للاستثمار في الشركة الواحدة ٢٥% (يشمل المساهمة والتمويل وجميع التعرضات للمخاطر بها).

٣- الاستثمار في العقارات (للبنوك الإسلامية فقط):-

- سقف إجمالي لجميع أنواع الاستثمارات العقارية بنسبة ١٠% من قاعدة رأس المال ويشمل ذلك:
- ١/٣ العقارات المملوكة بغرض الاستثمار (سواء للتأجير أو المتاجرة).
- ٢/٣ المساهمات في الصناديق العقارية غير المتداولة.
- ٣/٣ الصكوك العقارية غير المتداولة التي تمثل حصة ملكية شائعة في العقار.

٤- تعليمات أخرى:-

- ١/٤ لا يجوز مساهمة البنك أو زيادة مساهمته في أي شركة ينطبق عليها تعريف الشركات الزميلة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.
- ٢/٤ على البنك قبل قيامه بأي مساهمة طلب كافة المستندات التي تثبت تسجيل المؤسسات والشركات التي يرغب الاستثمار فيها من الجهات الرسمية المختصة في الدول المعنية والتأكد من صحتها والاحتفاظ بها وكذلك توفير ميزانيات عمومية لها مدققة سنوياً لاطلاع المصرف عليها عند طلب ذلك.
- ٣/٤ يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة على المساهمات الثابتة في رؤوس أموال الشركات.
- ٤/٤ يجب على كل بنك وضع سياسات وضوابط وإجراءات عمل معتمدة من مجلس الإدارة أو المركز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية تنظم توظيف أموال البنك في الاستثمارات المالية حسب أنواعها والغرض منها وتحكم إدارة المخاطر الخاصة بها.
- ٥/٤ فيما يتعلق بالاستثمارات في العقارات:-

- يجب أخذ موافقة مجلس الإدارة المسبقة على مثل هذا النوع من الاستثمار ووضع سياسة استثمارية له.
 - يجب تسجيل العقارات المشتراة باسم البنك أو باسم أية شركة من شركاته التابعة.
 - تطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية عند تقييم هذه الاستثمارات والاعتماد على ذلك في معالجة احتساب الاستهلاك على هذه العقارات والحصول على تقييم سنوي لها من قبل شركة مستقلة متخصصة ومعتمدة.
- ٦/٤ يجب الالتزام بسقوف الاستثمارات الواردة في هذا التعميم على مستوى البنك الوطني في قطر وعلى المستوى المجمع للبنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً لما ورد بالفقرة (٤/٣) من تعليمات الإشراف المجمع بالصفحة (١٩١) وسوف يتم فرض الغرامات المالية المقررة على أي تجاوزات لهذه السقوف وفقاً لذلك.

ب- إيضاحات بشأن سقوف الاستثمارات^{٢٦}:-

بالإشارة إلى تعميم مصرف قطر المركزي رقم ٢٠١٣/٤١ عن سقوف الاستثمارات، وبشأن استفسارات بعض البنوك عن الفقرة رقم (٦) بالبند رابعاً بالتعميم المدون أعلاه والتي تطلب من البنوك الالتزام بسقوف الاستثمارات الواردة بالتعميم على مستوى البنك الوطني في قطر وجميع فروعه وشركاته التابعة خارج قطر. يوضح المصرف المركزي أنه فيما يتعلق بالفروع والشركات التابعة للبنك خارج قطر والخاضعة لرقابة السلطات الإشرافية في البلد المضيف فإنه يستثنى من السقوف الواردة بالتعميم استثمارات تلك الفروع والشركات التابعة للبنك بالخارج في أوراق الدين والصكوك التي تصدرها أو تضمها الحكومة أو البنك المركزي في البلد المضيف لأغراض إدارة السيولة المحلية للفرع أو الشركة التابعة في البلد المضيف أو لأغراض متطلبات السلطة الإشرافية المضيفة، وفيما عدا ذلك تطبق سقوف الاستثمارات على البنك ومجموعته داخل وخارج قطر.

ج- شراء البنوك نسبة من أسهمها (أسهم الخزينة)

استناداً للقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٦ بتعديل أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الشركات التجارية والى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٧٢٠٠٥ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ، واستناداً إلى المادة ١٢٢ من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ المبين نصها أدناه، يمكن للبنوك إعادة شراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز ١٠% من الأسهم المصدرة شريطة التقيد بالتعليمات التالية:-

^{٢٦} تعميم ٢٠١٣/٤٨ تاريخ ٢٠١٣/٦/١٩ (إلى جميع البنوك)

^{٢٧} وفقاً للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ عدلت بعض مواد (القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن هيئة قطر للأسواق المالية)

- الالتزام بالضوابط والاجراءات التنفيذية المنظمة لذلك والصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية.
- عدم الاخلال بأي نسبة من النسب الإشرافية المنسوبة لقاعدة رأس المال.
- الالتزام بما تقضي به المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بشأن كيفية معالجة كافة المعاملات التي تتم على أسهم البنك المشتراة كذلك طريقة ادراجها والافصاح عنها في البيانات المالية.

"المادة (١٢٢) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢:-

" لا يجوز لأي من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف المصرف والمسجلة كشركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أن تملك أيّاً من أسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا إذا كان ذلك نتيجة لتسوية مديونية، وفي جميع الأحوال يجب التخلص منها وفقاً للطريقة وخلال المدة التي يحددها المصرف واستثناءً من ذلك، يجوز للمؤسسة المالية شراء نسبة من أسهمها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.

ولا يجوز لأي مؤسسة مالية أن تمنح تسهيلات ائتمانية أو قروض بضمان أسهمها".

د- تقييم الاستثمارات^{٢٨}

على جميع البنوك تكليف مراقبي حساباتها بإجراء تقييم ربع سنوي لجميع الاستثمارات لديها وفقاً لمعايير التقارير المالي الدولية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية وكذلك وفقاً لتعليمات المصرف المركزي ذات العلاقة، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بتقرير عن نتائج التقييم في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر التالي بعد نهاية كل ربع، وذلك اعتباراً من نهاية العام الجاري في ٢٠١٣/١٢/٣١.

علماً بأنه لن يتم اعتماد الحسابات الختامية للبنوك عن العام الجاري ٢٠١٣ والأعوام التالية إلا بعد تسلم تقرير تقييم الاستثمارات.

ويجب أن يتضمن التقرير البيانات والمعلومات المبينة بالملحق رقم (٣٢) والملحق (٣٣) كحد أدنى..

^{٢٨} التعميم رقم ٢٠١٣/٩٣ تاريخ ٢٠١٣/١١/٤ (إلى جميع البنوك).

تعليمات عامة عن إدارة البنوك للسيولة^{٢٩}:-

على كل بنك القيام بإعداد وتحديث سياسة إدارة السيولة لديه واعتمادها من مجلس إدارته (المركز الرئيسي بالنسبة للبنوك الأجنبية) بحيث تشمل تلك السياسة العناصر المستحدثة في ظل الظروف العادية وغير العادية وعلى أن تتضمن العناصر التالية:-

١/١ - الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر مصادر الأموال التي يعتمد عليها البنك في توظيفات أمواله ويشمل ذلك وضع حدود مرنة للاعتماد على الودائع من قطاعات معينة لمعالجة مخاطر التركيز.

٢/١ - خطط للتمويل لمواجهة الطوارئ يتم من خلالها مراجعة آجال الاستحقاقات لموجودات ومطلوبات البنك بوضع عدة افتراضات في حالة تعرض البنك لمخاطر عدم توفر سيولة كافية لسداد الالتزامات في حالات الطوارئ **liquidity stress testing** كافتراض سحب مفاجئ على ودائع العملاء يخالف السلوك النمطي المعتاد، ويجب مراجعة هذه الخطط مرة في السنة على الأقل، على أن تشمل تلك الخطط الإجراءات التي يتعين على البنك اتخاذها في كل حالة من حالات الطوارئ المتوقعة منذ بدايتها وحتى تصل إلى ذروتها ومنها:-

- الحدود الدنيا للموجودات السائلة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات الطارئة.

- قدرة البنك على الحصول على مصادر أموال إضافية من السوق وذلك من خلال إعداد ترتيبات مع بنوك أخرى لتحديد سقوف إيداع (افتراض) يسهل استخدامها وقت الحاجة.

٣/١ - قياس ومتابعة ومراقبة السيولة بصفة يومية من خلال اعداد جداول بالتدفقات الفعلية والمتوقعة ووضع سقوف داخلية لذلك، وتقدير الالتزامات الحالية والمستقبلية وحجم الأموال المتاحة لها من المصادر الداخلية والخارجية، والتعرف على حجم الفائض والعمل على توظيفه على الوجه المناسب.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠٠٨/٤/٦) وسيقوم المصرف المركزي بتقييم مخاطر ادارة السيولة لدى كل بنك قياساً على المتطلبات أعلاه كحد أدنى، بجانب التزام البنك بالنسب والسقوف المقررة من المصرف المركزي بشأن إدارة السيولة.

٤/١ - يراعى ما ورد بالفقرة (٧) صفحة ١٩٣ بشأن إدارة مخاطر السيولة على المستوى المجمع للبنك ومجموعته ككل.

^{٢٩} التعميم ٢٠٠٨/٥٢ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٦ (جميع البنوك).